



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 7 dhoulhijja 1429 – 5 décembre 2008

151^{ème} année

N° 98

Sommaire

Lois

- Loi n° 2008-71 du 2 décembre 2008**, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à la convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières..... 4075
- Loi n° 2008-72 du 2 décembre 2008**, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à la convention douanière relative aux conteneurs 4075
- Loi n° 2008-73 du 2 décembre 2008**, relative à la sauvegarde des palmiers..... 4075

Conseil Constitutionnel

- Avis n° 28-2008 du Conseil constitutionnel** sur un projet de loi relatif à la sauvegarde des palmiers 4077
- Avis n° 35-2008 du Conseil constitutionnel** sur un projet de loi relatif à la sauvegarde des palmiers 4079
- Avis n° 54-2008 du Conseil constitutionnel** sur un projet de loi portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à la Convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières..... 4080
- Avis n° 55-2008 du Conseil constitutionnel** sur un projet de loi portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à la Convention douanière relative aux conteneurs ... 4082
- Avis n° 63-2008 du Conseil constitutionnel** sur un projet de loi relatif à la sauvegarde des palmiers 4084

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Nomination d'un directeur 4085
- Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur..... 4085
- Nomination de chef de service 4085

Ministère des Affaires Etrangères	
Nomination d'un directeur adjoint.....	4085
Nomination d'un membre au conseil d'établissement du centre d'information, de formation, d'études et de documentation sur les associations	4085
Ministère de l'Intérieur et du Développement Local	
Nomination de chefs de service	4086
Nomination d'un chef de subdivision.....	4086
Nomination d'un administrateur d'arrondissement	4086
Cessation de fonctions d'un délégué	4086
Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger	
Nomination d'un chef de service	4086
Nomination d'un chef de division.....	4086
Nomination de chefs d'unités	4086
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Nomination d'un directeur	4086
Nomination de sous-directeurs.....	4086
Nomination d'un expert régional des domaines de l'Etat.....	4087
Nomination de chefs de service	4087
Ministère des Finances	
Arrêté du ministre des finances du 1 ^{er} décembre 2008, relatif à la fixation du chiffre d'affaires annuel brut réalisé par les contribuables tenus d'utiliser les moyens électroniques à distance pour l'accomplissement de leurs obligations fiscales.....	4087
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie	
Nomination d'un directeur	4087
Nomination d'un secrétaire général d'université.....	4087
Nomination d'un secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	4087
Nomination d'un sous-directeur.....	4087
Nomination de secrétaires principaux d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche	4087
Nomination de chefs de service	4088
Nomination d'un directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (B)..	4088
Nomination d'un directeur de bibliothèque d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	4088
Nomination de secrétaires d'université	4088
Cessation de fonctions d'un secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	4088
Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises	
Nomination d'un sous-directeur.....	4088
Ministère des Technologies de la Communication	
Nomination des membres de la commission de suivi et d'évaluation des missions confiées à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement de l'économie numérique.....	4088

Loi n° 2008-71 du 2 décembre 2008, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à la convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est approuvée, l'adhésion de la République Tunisienne à la convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, annexée à la présente loi et adoptée à Genève le 21 octobre 1982.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 décembre 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 26 novembre 2008.

Loi n° 2008-72 du 2 décembre 2008, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à la convention douanière relative aux conteneurs (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est approuvée, l'adhésion de la République Tunisienne à la convention douanière relative aux conteneurs, annexée à la présente loi et adoptée à Genève le 2 décembre 1972.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 décembre 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 26 novembre 2008.

Loi n° 2008-73 du 2 décembre 2008, relative à la sauvegarde des palmiers (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier - La présente loi vise à la sauvegarde et au développement du patrimoine génétique national des palmiers-dattiers de toute espèce, à la préservation de la diversité phoenicicole dans les oasis et à la protection des diverses espèces contre la dégradation et contre tous les risques auxquels elles sont confrontées.

Elle vise également à organiser l'usage des palmiers pour des raisons d'ornementation et d'aménagement paysager des espaces publics.

Art. 2 - Au sens de la présente loi, on entend par palmiers, tous les palmiers-dattiers en phase de production.

CHAPITRE II

De la sauvegarde du patrimoine génétique phoenicicole national

Art. 3 - Le patrimoine génétique national des palmiers-dattiers représente une richesse nationale qui doit être protégée, sauvegardée et développée.

Cela se réalise notamment à travers :

- la protection de l'écosystème oasien et la préservation de toutes les espèces exploitables en agriculture et leur maintien dans leur milieu naturel,

- la sauvegarde des jardins de réserves génétiques des espèces phoenicicoles existantes dans les zones de production,

- l'application des procédés biotechnologiques en vue d'assurer la reproduction des espèces phoenicicoles menacées d'extinction,

- l'enrichissement des réserves génétiques nationales par l'obtention de nouvelles espèces ou l'introduction, sous forme tissulaire, après contrôle phytosanitaire, d'espèces réputées de qualité à l'échelle mondiale,

- l'extension, la réhabilitation et le rétablissement à l'état naturel des oasis ainsi que l'incitation à la replantation des espèces menacées d'extinction,

- la maîtrise des systèmes d'irrigation dans les palmeraies et la protection de celles-ci contre l'engorgement et la salinisation,

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 28 octobre 2008.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 6 novembre 2008.

- la protection des palmiers-dattiers contre les nuisibles et les maladies végétales,

- la protection des palmiers-dattiers contre les effets des organismes génétiquement modifiés.

Et d'une manière générale, la protection des palmiers-dattiers contre tout ce qui pourrait nuire au patrimoine génétique phoenicicole national.

Les modalités de conservation du patrimoine génétique phoenicicole national sont fixées par décret.

CHAPITRE III

De la protection des palmiers

Art. 4 - L'abattage des palmiers ou l'ablation de leurs bourgeons terminaux sont interdits pour quelque raison que ce soit, sauf dans les cas fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Il est également interdit d'arracher, mettre à feu, transporter ou détruire des palmiers de quelque façon que ce soit, sauf dans les cas suivants et après octroi d'une autorisation du gouverneur territorialement compétent :

- remplacement des plantations âgées et déperissantes,
- allègement de la densité dans les vieilles palmeraies,
- lutte contre les nuisibles et les maladies végétales,
- intégration de nouvelles espèces à utilité économique.

Les conditions d'octroi de l'autorisation susvisée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Art. 5 - L'exportation de palmiers est soumise à une autorisation du ministre chargé de l'agriculture dont les conditions sont fixées par arrêté pris par lui.

CHAPITRE IV

Des palmiers destinés à l'ornementation

Art. 6 - Le transport des palmiers arrachés est permis dans les cas prévus au tirets 1, 2 et 4 de l'article 4 de la présente loi à fin de les replanter dans toute autre zone notamment dans les parcs urbains, les places publiques, les bas-côtés des routes et autres, et ce, conformément à un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement.

CHAPITRE V

De la constatation des infractions et des sanctions

Section 1 - De la constatation des infractions

Art. 7 - Les infractions relatives à l'abattage, l'ablation du bourgeon terminal, l'arrachage, la mise à feu, la destruction de quelque façon que ce soit, le transport ou l'exportation des palmiers sans autorisation, sont constatées par des procès-verbaux dressés par les officiers de la police judiciaire prévus aux numéros 3 et 4 de l'article 10 du code des procédures pénales et par les agents des catégories (A) et (B) relevant du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de l'environnement et des établissements publics soumis à leur tutelle, et qui sont assermentés et habilités à cet effet.

Les agents susvisés consignent au procès-verbal, la date, l'heure, le lieu, l'objet de l'infraction, le nom de l'agent dressant le procès-verbal et sa qualité et l'identité, les déclarations et la signature du contrevenant ou de son représentant légal. En cas d'abstention ou d'incapacité de signer, mention en est faite au procès-verbal.

Art. 8 - Tous les procès-verbaux établis et émargés par les agents visés à l'article 7 de la présente loi sont adressés au procureur de la République près le tribunal territorialement compétent.

Le ministère public transmet une copie desdits procès-verbaux aux services compétents au ministère chargé de l'agriculture et au ministère chargé de l'environnement, chacun selon sa compétence, en vue de rendre leurs réquisitions.

Section 2 - Des sanctions

Art. 9 - Est puni d'une amende allant de 400 à 500 dinars par arbre, quiconque procède à l'abattage, l'arrachage, l'ablation du bourgeon terminal, le transport, l'exportation, la replantation, la mise à feu ou la destruction d'un palmier de quelque façon que ce soit sans autorisation ou en infraction aux dispositions du cahier des charges.

En cas de récidive, l'amende est portée au double.

Art. 10 - Est puni d'une amende allant de 1000 à 5000 dinars, quiconque agit par tout acte modifiant le patrimoine génétique phoenicicole, et, en cas de récidive, l'amende est portée au double. Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux activités de la recherche scientifique accomplies conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 11 - Le procureur de la République, avant la mise en mouvement de l'action publique, et le tribunal saisi, tant qu'un jugement définitif n'a pas été prononcé, peuvent ordonner le recours à la transaction, à la demande du contrevenant, au sujet des infractions prévues et réprimées par l'article 9 de la présente loi.

Le procureur de la République ou l'instance judiciaire saisie approuvent la transaction conclue par écrit entre le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de l'environnement d'une part et le contrevenant d'une autre part.

La transaction doit être établie par écrit et signée par le contrevenant, et doit mentionner que celui-ci s'est acquitté du montant de la transaction déterminé sur la base d'un barème fixé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement.

Les délais de prescription de l'action publique sont suspendus durant le déroulement de la procédure de transaction ainsi que durant la période de son exécution. L'exécution de la transaction éteint l'action publique.

La transaction ne dispense pas les contrevenants des obligations prévues par la loi ni de la responsabilité civile pour tout dommage occasionné ou qui sera occasionné à autrui du fait de leurs actes.

Toutefois, la transaction ne s'étend pas aux cas de récidives et d'infractions prévues par l'article 10 de la présente loi.

Art. 12 - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment le décret du 27 décembre 1951, relatif à la protection des palmiers-dattiers.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 décembre 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Avis n° 28-2008 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif à la sauvegarde des palmiers

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 7 avril 2008, parvenue au Conseil constitutionnel le 8 avril 2008 et lui soumettant un projet de loi relatif à la sauvegarde des palmiers,

Vu la Constitution et notamment son préambule et ses articles 12, 34, 72 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi relatif à la sauvegarde des palmiers,

Où le rapport relatif au projet examiné,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet de loi soumis a pour objet la sauvegarde des palmiers;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et que la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables et à la procédure devant les différents ordres de juridictions;

Considérant que le projet de loi comprend des dispositions ayant trait à la détermination des crimes et délits, aux peines qui leur sont applicables et aux procédures devant les juridictions;

Considérant que le projet de loi soumis s'insère, eu égard à son contenu, dans le cadre de la saisine obligatoire;

Sur le fond :

Considérant que le projet de loi soumis est relatif à la sauvegarde des palmiers en interdisant leur abattage ou l'ablation de leurs bourgeons terminaux sauf dans des cas fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que leur arrachage, mise à feu, destruction ou transport sauf dans des cas prévus par le projet de loi soumis et sous réserve de l'obtention d'une autorisation du gouverneur territorialement compétent et en soumettant leur exportation à une autorisation du ministre chargé de l'agriculture;

Considérant que le projet de loi soumis comprend également des dispositions relatives à la détermination des infractions et des sanctions qui leur sont applicables, à l'habilitation d'agents publics appartenant à différents corps administratifs pour constater lesdites infractions et d'autres dispositions autorisant le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement de conclure une transaction concernant certaines infractions prévues;

En ce qui concerne les agents habilités à constater les infractions :

Considérant que l'article 7 du projet a attribué la mission de constater des infractions prévues dans le projet de loi soumis aux officiers de la police judiciaire prévus aux numéros 3 et 4 de l'article 10 du code de procédure pénale et aux agents des catégories (A) et (B) relevant du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de l'environnement et des établissements publics soumis à leur tutelle, et qui sont assermentés et habilités à cet effet;

Considérant que la constatation des infractions rentre dans le cadre de procédures qui débouchent sur des poursuites pénales, ce qui requiert la précision dans la détermination des personnes habilitées à exercer les compétences de la police judiciaire, tel que cela ressort de l'article 34 de la Constitution;

Considérant que l'article 7 du projet de loi soumis qui a désigné les personnes chargées de la constatation des infractions prévues, dispose qu'elles doivent être habilitées et assermentées à cet effet et détermine les conditions minimales requises pour que ces agents puissent exercer ces compétences;

Considérant que ces dispositions sont ainsi compatibles avec l'article 34 de la Constitution;

En ce qui concerne la force probante des procès-verbaux :

Considérant que l'article 8 du projet de loi prévoit que les agents habilités à constater les infractions, visés à l'article 7 sont tenus d'émarger les procès-verbaux qu'ils ont établis et de les adresser au procureur de la République près le tribunal territorialement compétent;

Considérant que les procès-verbaux établis par les officiers de la police judiciaire ou les fonctionnaires auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les infractions, font foi, conformément à la législation en vigueur, jusqu'à preuve du contraire;

Considérant qu'aux termes du second paragraphe de l'article 12 de la Constitution «tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense»;

Considérant que la force probante des procès-verbaux, et par conséquent son impact sur le déroulement du procès et sur d'éventuelles condamnations, requièrent des formalités de nature à garantir les droits de défense;

Considérant que la mention aux procès-verbaux des noms des officiers de la police judiciaire ou des personnes habilitées à cet effet, de leur qualité, de l'identité des contrevenants, de la date et du lieu de constatation des infractions, des faits qui sont imputés aux personnes concernées, de leurs déclarations aussi que la présentation auxdites personnes du procès-verbal établi à cet effet pour signature, constituent une procédure essentielle pour la garantie des droits de défense, autant que cela permet notamment de s'assurer, le cas échéant, de l'habilitation des agents ayant établi ces procès-verbaux et offre la possibilité de vérifier que les constatations ont été faites personnellement par lesdits agents;

Considérant que quand bien même l'article 8 du projet de loi soumis dispose que le procès-verbal doit être émarginé par l'agent qui l'a établi, l'absence de toute indication de l'obligation d'insertion du nom dudit agent et de sa qualité officielle, de l'identité du contrevenant, de la date et du lieu de constatation de l'infraction, des faits imputés audit contrevenant et de ses déclarations ainsi que de la présentation du procès-verbal pour approbation et signature, est de nature à rendre le procès-verbal dépourvu des garanties nécessaires permettant au contrevenant, le cas échéant, de se défendre, ce qui implique l'incompatibilité dudit article 8 avec l'article 12 de la Constitution;

En ce qui concerne la transaction :

Considérant qu'il ressort de l'article 11 du projet de loi soumis que le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement, peuvent, en dehors des cas de récidive, et tant qu'un jugement définitif, n'a pas été prononcé, conclure une transaction au sujet des infractions prévues et réprimées par l'article 9 de ce projet, que l'exécution de la transaction prévue éteint l'action publique;

Considérant que l'article 9 précité prévoit l'incrimination de l'abattage, l'arrachage, l'ablation du bourgeon terminal, le transport, l'exportation, la replantation, la mise à feu ou la destruction des palmiers sans autorisation ou en infraction aux dispositions du cahier des charges, et la sanction de quiconque commettant ces infractions, par une amende allant de 400 à 500 dinars; qu'en cas de récidive, l'amende est portée au double;

Considérant que la Constitution a consacré la règle de la séparation des pouvoirs, tel que cela ressort, notamment, de son préambule;

Considérant que cette règle implique, notamment, qu'une compétence de principe soit reconnue à la justice pour exercer l'action publique et statuer à son sujet;

Considérant que s'il est loisible au législateur de prévoir, dans certains cas l'extinction de l'action publique en vertu de la transaction que l'administration conclut avec les contrevenants, cette possibilité doit se cantonner aux faits conduisant à des sanctions ayant un caractère indemnitaire, telles que les infractions fiscales, économiques et douanières;

Considérant qu'en dehors de ces cas, la transaction en matière pénale, ne peut avoir lieu que par voie de la justice, sous sa supervision ou sous son contrôle, cette compétence lui revenant de principe sur la base de la règle de la séparation des pouvoirs prévue par le préambule de la Constitution;

Considérant qu'il apparaît des infractions prévues par l'article 9 du projet soumis, que les sanctions qui leur sont applicables n'ont pas un caractère indemnitaire;

Considérant qu'en égard à la nature des sanctions applicables à ces infractions, la conclusion de la transaction dans ces cas par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement, conformément aux dispositions prévues dans l'article 11 du projet de loi soumis et sans recours à la justice, est incompatible avec la Constitution;

Considérant qu'il apparaît de l'examen du reste des dispositions du projet, qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et qu'elles sont compatibles avec celle-ci;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi relatif à la sauvegarde des palmiers ne soulève aucune inconstitutionnalité, à l'exception des dispositions de l'article 8 qui sont incompatibles avec les articles 12 et 34 de la Constitution et des dispositions de l'article 11 qui sont incompatibles avec le préambule de la Constitution.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 7 mai 2008 sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kéfi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hamed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaïd, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

Avis n° 35-2008 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif à la sauvegarde des palmiers

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 11 juin 2008, parvenue au Conseil constitutionnel à la même date et lui soumettant un projet de loi relatif à la sauvegarde des palmiers, en déclarant l'urgence,

Vu la Constitution et notamment son préambule et ses articles 12, 34, 72 et 75;

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel, et notamment son article 23,

Vu le projet de loi relatif à la sauvegarde des palmiers,

Vu son avis n° 28-2008 émis en date du 7 mai 2008 et par lequel il a soulevé des inconstitutionnalités,

Où le rapport relatif au projet soumis dans sa version modifiée,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le Conseil a déjà été saisi du projet en question par lettre du Président de la République et a émis, à son sujet un avis le 7 mai 2008, par lequel il a soulevé des inconstitutionnalités concernant l'article 8 qui est incompatible avec les articles 12 et 34 de la Constitution, et les dispositions de l'article 11 qui sont incompatibles avec le préambule de la Constitution;

Considérant que la soumission de la version modifiée du projet examiné s'insère dans le cadre des articles 72 et 73 de la Constitution et conformément à l'article 23 de la loi organique relative au Conseil constitutionnel;

Sur le fond :

Considérant que l'inconstitutionnalité soulevée au sujet de l'article 8 du projet porte sur le non respect des garanties relatives au droit de défense tel qu'explicité par le Conseil dans son avis n° 28-2008;

Considérant qu'il apparaît de la version modifiée de l'article 8 que le principe précité a été pris en compte, ce qui emporte la compatibilité de l'article 8 dans sa version modifiée avec la Constitution et notamment ses articles 12 et 34;

Considérant que l'inconstitutionnalité soulevée au sujet de l'article 11 porte sur son incompatibilité avec le préambule de la Constitution consacrant la règle de la séparation des pouvoirs, tel qu'explicité par le Conseil dans son avis n° 28-2008;

Considérant qu'il apparaît que la version modifiée de l'article 11 du projet prévoit une procédure qui est à même de respecter la règle de la séparation des pouvoirs, ce qui emporte la compatibilité dudit article avec la Constitution et notamment avec son préambule;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi relatif à la sauvegarde des palmiers ne soulève aucune inconstitutionnalité,

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 11 juin 2008 sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hamed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaïd, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

Avis n° 54-2008 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à la Convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 25 août 2008, parvenue au Conseil constitutionnel à la même date et lui soumettant un projet de loi portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à la Convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières.

Vu la Constitution et notamment son article premier et ses articles 32, 34, 72 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à la Convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières,

Vu la Convention objet de l'approbation,

Vu sa décision de proroger le délai de consultation, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-52 précitée,

Où il le rapport relatif au projet de loi soumis et la Convention objet de l'approbation,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet de loi soumis a pour objet l'approbation par la Chambre des députés de l'adhésion de la République Tunisienne à la Convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, adoptée à Genève le 21 octobre 1982 ;

Considérant qu'il ressort du paragraphe 2 de l'article 32 de la Constitution que les traités portant engagement financier de l'Etat, ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par la Chambre des députés ;

Considérant que la Convention précitée et soumise au Conseil constitutionnel, contient des engagements financiers de l'Etat, qu'elle nécessite à cet effet, son approbation par la chambre des députés, par une loi ;

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la Constitution que le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution ;

Considérant que le projet de loi d'approbation et notamment la Convention qui lui est annexée, s'insère eu égard à son contenu, dans le cadre des dispositions précitées de l'article 72 de la Constitution ;

Sur le fond :

Considérant que le projet de loi soumis a pour objet l'approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à la Convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières ;

Considérant que la Convention objet de l'approbation contient notamment des règles relatives à la circulation et au passage des marchandises aux frontières à l'échelle internationale ainsi que des procédures de contrôle et de coopération entre les parties contractantes dans ce domaine, que la Convention comprend également les dispositions relatives à l'acceptation, la ratification, l'adhésion, la révision, l'amendement et l'entrée en vigueur,

En ce qui concerne la ratification des traités et leur amendement en général :

Considérant que l'article premier de la Constitution consacre le principe de la souveraineté de l'Etat ;

Considérant que ce principe implique que l'Etat ne s'engage que par sa propre volonté, qu'elle exprime conformément aux dispositions constitutionnelles ;

Considérant que le paragraphe 3 de l'article 32 de la Constitution dispose notamment que les traités n'entrent en vigueur qu'après leur ratification ;

Considérant qu'il s'en suit que tout amendement des traités internationaux ratifiés, quelle qu'en soit la dénomination, révision, modification ou amendement, doit être soumis aux mêmes procédures constitutionnelles relatives à la ratification du traité initial, conformément aux règles prévues par l'article 32 de la Constitution ;

Considérant que la Convention soumise distingue entre révision d'une part et amendement d'autre part ;

Considérant que la Convention soumise, ne prévoit pas de dispositions particulières relatives à la ratification de la révision (article 24), ce qui implique la soumission de cette question aux procédures constitutionnelles telles que prévues par l'article 32 de la Constitution ;

En ce qui concerne l'amendement :

Considérant que l'article 22 de la Convention précitée prévoit qu'en cas de proposition d'amendement de la Convention ou de ses annexes, amendement qui ne se confond pas pour autant avec la révision tel que cela ressort de la Convention, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies communique ladite proposition aux parties contractantes, pour acceptation ;

Considérant que l'acceptation n'est autre que la ratification, qu'elle a lieu par conséquent conformément aux procédures constitutionnelles prévues à cet effet ;

Considérant que le paragraphe 4 de l'article 22 de la Convention prévoit qu'en cas d'objection par un Etat à l'amendement proposé, ce dernier n'aura aucun effet ;

Considérant qu'il ressort d'autre part du paragraphe 3 de l'article 22 que l'amendement proposé peut devenir contraignant pour l'Etat, qui ne notifie pas d'objection dans un délai de douze mois à partir de la date de sa communication par le Secrétaire général des Nations Unies ;

Considérant que quand bien même si cette hypothèse a pour effet de lier l'Etat par un amendement qu'il n'aura pas approuvé explicitement, elle n'affecte pas pour autant sa souveraineté tant que la Convention lui a offert un délai raisonnable, pour exprimer sa volonté de s'y opposer et eu égard au contenu de l'amendement qui diffère de la révision;

Considérant qu'au surplus, ledit délai ne constitue qu'une période fixée par la Convention pour recevoir les objections, et que l'Etat tunisien aura accepté par l'effet même de la ratification de la Convention soumise, et qu'il n'a en aucune manière d'incidence sur l'application des procédures constitutionnelles propres à la ratification;

Considérant que l'amendement consacré conformément au paragraphe 3 de l'article 22, est susceptible d'engager l'Etat en tant que personne de droit international public, n'entrera en vigueur dans l'ordre juridique national qu'après observation des procédures de ratification, conformément à l'article 32 de la Constitution;

Considérant que les dispositions relatives à la révision et à l'amendement contenues dans la Convention soumise, sont ainsi compatibles avec le principe de la souveraineté de l'Etat et avec les dispositions de l'article 32 de la Constitution;

Considérant qu'il apparaît de l'examen du reste des dispositions de la Convention soumise, qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et qu'elles sont compatibles avec celle-ci, ce qui emporte la conformité du projet de loi portant son approbation avec la Constitution;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à la Convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, ainsi que la Convention objet de l'approbation, ne soulèvent aucune inconstitutionnalité;

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 8 octobre 2008 sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kéfi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hammed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaïd, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

Avis n° 55-2008 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à la Convention douanière relative aux conteneurs

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 25 août 2008, parvenue au Conseil constitutionnel à la même date et lui soumettant un projet de loi portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à la Convention douanière relative aux conteneurs,

Vu la Constitution et notamment son article premier et ses articles 32, 34, 72 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à la Convention douanière relative aux conteneurs,

Vu la Convention objet de l'approbation,

Vu sa décision de proroger le délai de consultation, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-52 précitée,

Où le rapport relatif au projet de loi soumis et la Convention objet de l'approbation,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet de loi soumis a pour objet l'approbation par la Chambre des députés de l'adhésion de la République Tunisienne à la Convention douanière relative aux conteneurs, adoptée à Genève le 2 décembre 1972,

Considérant qu'il ressort du paragraphe 2 de l'article 32 de la Constitution que les traités portant engagement financier de l'Etat, ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par la Chambre des députés;

Considérant que la Convention précitée contient des engagements financiers de l'Etat, qu'elle nécessite à cet effet, son approbation par la chambre des députés, par une loi;

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la Constitution que le Conseil constitutionnel examine les projets de lois qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution;

Considérant que le projet de loi d'approbation et notamment la Convention qui lui est annexée s'insère, eu égard à son contenu, dans le cadre des dispositions précitées de l'article 72 de la Constitution;

Sur le fond :

Considérant que le projet de loi soumis a pour objet l'approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à la Convention douanière relative aux conteneurs;

Considérant que ladite Convention contient des règles relatives notamment au transport international des marchandises par conteneurs et des procédures relatives au contrôle et à l'admission temporaire des conteneurs sur le territoire de chacun des Etats parties ; que la Convention comprend également les dispositions relatives à l'acceptation, l'approbation, l'adhésion, la révision, l'amendement ainsi qu'à son entrée en vigueur;

En ce qui concerne la ratification des traités et leur amendement en général :

Considérant que l'article premier de la Constitution consacre le principe de la souveraineté de l'Etat;

Considérant que ce principe implique que l'Etat ne s'engage que par sa propre volonté, qu'elle exprime conformément aux dispositions constitutionnelles;

Considérant que le paragraphe 3 de l'article 32 de la Constitution dispose notamment que les traités n'entrent en vigueur qu'après leur ratification;

Considérant qu'il s'en suit que tout amendement des traités internationaux ratifiés, qu'elle qu'en soit la dénomination, révision, modification ou amendement, doit être soumis aux mêmes procédures constitutionnelles relatives à la ratification du traité initial, conformément aux règles prévues dans l'article 32 de la Constitution;

Considérant que la Convention soumise distingue entre révision d'une part et amendement d'autre part;

Considérant que la Convention soumise ne prévoit pas de dispositions particulières relatives à la ratification de la révision (article 21 paragraphe 6), ce qui implique la soumission de cette question aux procédures constitutionnelles telles que prévues par l'article 32 de la Constitution;

En ce qui concerne l'amendement :

Considérant que les articles 21 et 22 de la Convention précitée prévoient qu'en cas de proposition d'amendement de la Convention ou de ses annexes, amendement qui ne se confond pas pour autant avec la révision tel que cela ressort de la Convention, le secrétaire général de l'organisation des Nations Unies communique ladite proposition aux parties contractantes pour acceptation ;

Considérant que l'acceptation n'est autre que la ratification, qu'elle a lieu par conséquent conformément aux procédures constitutionnelles prévues à cet effet;

Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la Convention et notamment de son paragraphe 4 qu'en cas d'objection de l'Etat à l'amendement des dispositions de la Convention, ce dernier n'a aucun effet;

Considérant qu'il ressort de l'article 22 de la Convention soumise et notamment de son paragraphe 6 que l'objection d'un Etat partie à l'amendement de certains annexes (1, 4, 5 et 6) a pour effet que cet amendement n'entre pas en vigueur pour cet Etat;

Considérant qu'il ressort d'autre part de l'article 22 que l'amendement proposé peut devenir contraignant pour l'Etat s'il n'élève pas d'objections à son encontre dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a été communiqué par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies;

Considérant que quand bien même si cette hypothèse a pour effet de lier l'Etat par un amendement qu'il n'aura pas approuvé explicitement, elle n'affecte pas pour autant sa souveraineté tant que la Convention lui a offert un délai raisonnable pour exprimer sa volonté de s'y opposer, et eu égard au contenu de l'amendement qui diffère de la révision;

Considérant qu'au surplus, ledit délai ne constitue qu'une période fixée par la Convention pour recevoir les objections, et que l'Etat tunisien aura accepté par l'effet même de la ratification de la Convention soumise, et qu'il n'a en aucune manière d'incidence sur l'application des procédures constitutionnelles propres à la ratification ;

Considérant que l'amendement consacré conformément à l'article 22 de la Convention, est susceptible d'engager l'Etat en tant que personne de droit international public, n'entrera en vigueur dans l'ordre juridique national qu'après observation des procédures de ratification, conformément à l'article 32 de la Constitution;

Considérant que les dispositions relatives à la révision et à l'amendement contenues dans la Convention soumise sont ainsi compatibles avec le principe de la souveraineté de l'Etat et avec les dispositions de l'article 32 de la Constitution;

Considérant qu'il apparaît de l'examen du reste des dispositions de la Convention soumise, qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et qu'elles sont compatibles avec celle-ci, ce qui emporte la conformité de la loi portant son approbation avec la Constitution;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à la Convention douanière relative aux conteneurs, ainsi que l'accord objet de l'approbation, ne soulèvent aucune inconstitutionnalité;

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 8 octobre 2008 sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kéfi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hamed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaïd, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

Avis n° 63-2008 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif à la sauvegarde des palmiers

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 10 novembre 2008, parvenue au Conseil constitutionnel le 14 novembre 2008 et lui soumettant un projet de loi adopté par la Chambre des députés et la Chambre des conseillers relatif à la sauvegarde des palmiers, en vue d'examiner les amendements qui lui ont été apportés,

Vu la Constitution et notamment ses articles 28, 33, 52, 73 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu les modifications apportées au projet de loi adopté par la Chambre des députés et la Chambre des conseillers, relatif à la sauvegarde des palmiers,

Oui le rapport relatif aux modifications examinées,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que la Chambre des députés a adopté le projet de loi relatif à la sauvegarde des palmiers;

Considérant que la Chambre des conseillers a adopté ledit projet;

Considérant qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article 73 de la Constitution, le Président de la République soumet au Conseil constitutionnel durant le délai de promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la Constitution, les modifications concernant le fond apportées aux projets de loi adoptés et qui ont été précédemment soumis au Conseil constitutionnel conformément aux dispositions de l'article 73 précité;

Considérant que le projet de loi relatif à la sauvegarde des palmiers, a été précédemment soumis à l'examen du Conseil constitutionnel;

Considérant que ledit projet adopté par les deux Chambres est parvenu au Conseil durant le délai de promulgation et de publication prévu par l'article 52 de la Constitution, à l'effet d'examiner les amendements qui lui ont été apportés;

Considérant que l'examen par le Conseil constitutionnel des amendements touchant le fond, apportés par la chambre des députés aux dispositions soumises dudit projet, s'insère dans ce cas, dans le cadre des prescriptions de l'article 73 de la Constitution;

Sur la procédure :

Considérant que la Chambre des députés a adopté le projet de loi relatif à la sauvegarde des palmiers, dans sa séance plénière du 28 octobre 2008;

Considérant que le troisième paragraphe de l'article 33 de la Constitution, dispose que la Chambre des Conseillers achève l'examen du projet adopté par la Chambre des députés dans un délai maximum de quinze jours;

Considérant que le quatrième paragraphe de l'article 33 de la Constitution, prévoit que lorsque la Chambre des conseillers adopte le projet de loi sans y introduire d'amendement, le président de cette Chambre le soumet au Président de la République pour promulgation;

Considérant que la Chambre des conseillers a adopté sans amendement le projet de loi précité, dans sa séance plénière tenue le 6 novembre 2008;

Considérant qu'il ressort des documents joints au projet que l'adoption du projet de loi relatif à la sauvegarde des palmiers, s'est faite dans le respect des procédures et délais prévus par les articles 28 et 33 de la Constitution;

Considérant qu'il apparaît ainsi que la procédure d'adoption répond aux prescriptions constitutionnelles;

Sur le fond :

Considérant que les modifications apportées au projet soumis concernent ses articles 3, 6 et 7;

Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel se limite aux amendements concernant le fond et qui ont été apportés au projet soumis précédemment;

Considérant que la modification relative au fond porte sur l'article 7 du projet adopté;

Considérant qu'en vertu de la modification apportée à cet article, a été ajoutée l'obligation de la mention de l'identité du contrevenant ou son représentant légal au procès-verbal établi par les officiers de police judiciaire ou les agents habilités à constater les infractions ; que ladite modification a ajouté également qu'en cas d'incapacité du contrevenant de signer, mention en est faite audit procès-verbal;

Considérant qu'il apparaît, au vu de l'examen de cette modification, qu'elle n'est pas contraire à la Constitution et qu'elle est compatible avec celle-ci;

Emet l'avis suivant :

La modification concernant le fond apportée au projet de loi, adopté par la Chambre des députés et la Chambre des conseillers, et relatif à la sauvegarde des palmiers, ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 19 novembre 2008 sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kéfi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Néjib Belaïd, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-3649 du 1^{er} décembre 2008.

Madame Sana Zaghdane épouse Fakheth, inspecteur central des services financiers, est chargée des fonctions de directeur d'administration centrale au comité du contrôle d'Etat au Premier ministre.

Par décret n° 2008-3650 du 1^{er} décembre 2008.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale est accordée à Madame Samira Messaoudi née Berbere, administrateur conseiller de greffe à la cour des comptes, chargée des fonctions de sous-directeur des affaires administratives au secrétariat général de ladite cour.

Par décret n° 2008-3651 du 1^{er} décembre 2008.

Mademoiselle Olfa Chahbi, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de service d'administration centrale à l'unité du suivi des systèmes de productivité dans les établissements et les entreprises publics au Premier ministre.

Par décret n° 2008-3652 du 1^{er} décembre 2008.

Mademoiselle Sihem Ben Dali, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de service d'administration centrale à la direction générale de la privatisation au Premier ministre.

Par décret n° 2008-3653 du 1^{er} décembre 2008.

Mademoiselle Imen Massoudi, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de service d'administration centrale à l'unité de suivi de l'organisation des établissements et des entreprises publics au Premier ministre.

Par décret n° 2008-3654 du 1^{er} décembre 2008.

Monsieur Ghazi Abouda, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service d'administration centrale à la direction générale de l'administration et de la fonction publique au Premier ministre.

Par décret n° 2008-3655 du 1^{er} décembre 2008.

Mademoiselle Nadia Saadi, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de service d'administration centrale aux services du conseiller juridique et de législation du gouvernement au Premier ministre.

Par décret n° 2008-3656 du 1^{er} décembre 2008.

Monsieur Nabil Gabsi, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service d'administration centrale à la commission supérieure des marchés publics au Premier ministre.

Par décret n° 2008-3657 du 1^{er} décembre 2008.

Monsieur Ilyes Chérif, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service d'administration centrale à la commission supérieure des marchés publics au Premier ministre.

Par décret n° 2008-3658 du 1^{er} décembre 2008.

Monsieur Youssef Ben Chaouch, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service d'administration centrale à la direction générale des affaires économiques, financières et sociales au Premier ministre.

Par décret n° 2008-3659 du 1^{er} décembre 2008.

Mademoiselle Rim Garnaoui, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de service d'administration centrale à l'unité de l'administration électronique à la direction générale des réformes et perspectives administratives au Premier ministre.

Par décret n° 2008-3660 du 1^{er} décembre 2008.

Mademoiselle Safa Hadj Fraj, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de service d'administration centrale à la direction générale des réformes et perspectives administratives au Premier ministre.

Par décret n° 2008-3661 du 1^{er} décembre 2008.

Madame Ibtissem Askri, analyste, est chargée des fonctions de chef de service des applications informatiques à la direction de l'exploitation des informations aux archives nationales.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-3662 du 1^{er} décembre 2008.

Monsieur Youssef Ajra, inspecteur du chiffre des affaires étrangères, est chargé des fonctions de directeur adjoint du protocole à la direction du protocole diplomatique au ministère des affaires étrangères.

Par arrêté du Premier ministre du 1^{er} décembre 2008.

Monsieur Elarbi Nahrou est nommé membre représentant le ministère des affaires étrangères, au conseil d'établissement du centre d'information, de formation, d'études et de documentation sur les associations, et ce, en remplacement de Monsieur Mehiri Taoufik.

**MINISTERE DE L'INTERIEUR
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL**

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-3663 du 1^{er} décembre 2008.

Madame Saida Ajroud épouse Khanassa, gestionnaire de documents et d'archives, est chargée des fonctions de chef de service de la conservation, de l'exploitation et de l'application du programme national de conservation des archives à la direction de la documentation et des archives au ministère de l'intérieur et du développement local.

Par décret n° 2008-3664 du 1^{er} décembre 2008.

Monsieur Walid Nefzi, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service de la rationalisation des dépenses de la gestion du budget communal à la sous-direction des affaires administratives et financières à la commune de Sidi Bou Saïd.

Par décret n° 2008-3665 du 1^{er} décembre 2008.

Monsieur Mohamed Tahar Rebhi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de subdivision des études et de la planification à la division du conseil régional au gouvernorat de Sidi Bouzid avec rang et prérogatives de chef de service et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2008-3666 du 1^{er} décembre 2008.

Monsieur Abdessalem Bouaouina, administrateur, est chargé des fonctions d'administrateur d'arrondissement d'El Kantaoui à la commune de Hammam-Sousse, avec rang et avantages de chef de service.

CESSATION DE FONCTIONS

Par arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 1^{er} décembre 2008.

Monsieur Rjeb Knaz, délégué de Tebourba gouvernorat de la Manouba, est déchargé de ses fonctions, à compter du 3 octobre 2008.

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SOLIDARITE
ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER**

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-3667 du 1^{er} décembre 2008.

Madame Landolsi Wihem épouse Abdeli, documentaliste, est chargée des fonctions de chef de service de la formation continue à l'institut national du travail et des études sociales.

Par décret n° 2008-3668 du 1^{er} décembre 2008.

Monsieur Ben Hassouna Adel, médecin de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de la division de l'inspection médicale et de la sécurité au travail à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Siliana.

En application des dispositions de l'article 14 du décret 2001-441 du 13 février 2001, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2008-3669 du 1^{er} décembre 2008.

Madame Khémiri Hanène épouse Guizani, inspecteur du travail, est chargée des fonctions de chef de l'unité de contrôle à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Béja.

Par décret n° 2008-3670 du 1^{er} décembre 2008.

Mademoiselle Laalai Ferial, inspecteur central du travail, est chargée des fonctions de chef de l'unité locale de l'inspection du travail et de la conciliation de Mornag à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Ben Arous.

Par décret n° 2008-3671 du 1^{er} décembre 2008.

Monsieur R'himi Moncef, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité locale de l'inspection du travail et de la conciliation de Meknessi à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Sidi Bouzid.

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-3672 du 1^{er} décembre 2008.

Monsieur Lotfi Louati, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de directeur des recouvrements et du suivi de l'attribution des terres domaniales agricoles à la direction générale des immeubles agricoles au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2008-3673 du 1^{er} décembre 2008.

Monsieur Hmida Slimi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires foncières des terres agricoles à la direction régionale des domaines de l'Etat et des affaires foncières de Bizerte au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2008-3674 du 1^{er} décembre 2008.

Madame Dalenda Toumi épouse Chalhaf, ingénieur en chef, est chargée des fonctions de sous-directeur de l'apurement foncier à la direction générale des immeubles agricoles au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2008-3675 du 1^{er} décembre 2008.

Monsieur Radhouan Amara, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires foncières des terres agricoles à la direction régionale des domaines de l'Etat et des affaires foncières de Tozeur au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2008-3676 du 1^{er} décembre 2008.

Monsieur Souhail Anane, administrateur conseiller des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargé des fonctions de sous-directeur de la formation et du perfectionnement à la direction générale des services communs au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2008-3677 du 1^{er} décembre 2008.

Madame Leila Bengagi, ingénieur principal, est chargée des fonctions de sous-directeur des affaires foncières des terres agricoles à la direction régionale des domaines de l'Etat et des affaires foncières de Gafsa au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2008-3678 du 1^{er} décembre 2008.

Monsieur Mokhtar Ben Halima, ingénieur principal, est chargé des fonctions d'expert régional des domaines de l'Etat des gouvernorats de Kairouan et de Kasserine au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

En application de l'article 3 (nouveau) du décret n° 94-1108 du 14 mai 1994, fixant l'organisation et les attributions des directions régionales des domaines de l'Etat et des affaires foncières, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-318 du 20 février 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2008-3679 du 1^{er} décembre 2008.

Monsieur Sami Ben Abid, administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargé des fonctions de chef de service du budget à la direction générale des services communs au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2008-3680 du 1^{er} décembre 2008.

Monsieur Khairreddine Riahi, ingénieur de travaux, est chargé des fonctions de chef de service des enquêtes foncières, constats et travaux topographiques à la direction régionale des domaines de l'Etat et des affaires foncières de Kasserine au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du ministre des finances du 1^{er} décembre 2008, relatif à la fixation du chiffre d'affaires annuel brut réalisé par les contribuables tenus d'utiliser les moyens électroniques à distance pour l'accomplissement de leurs obligations fiscales.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005 et notamment son article 70,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 8 décembre 2007, relatif à la fixation du chiffre d'affaires annuel brut réalisé par les contribuables tenus d'utiliser les moyens électroniques à distance pour l'accomplissement de leurs obligations fiscales.

Arrête :

Article premier – Est fixé à 2 millions de dinars, le chiffre d'affaires annuel brut réalisé par les contribuables tenus d'utiliser les moyens électroniques pour l'accomplissement de leurs obligations fiscales à distance prévu par l'article 70 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005.

Art. 2 – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1^{er} décembre 2008.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-3681 du 29 novembre 2008.

Monsieur Moncef Gafsi, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'informatique à la direction générale des services communs au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Par décret n° 2008-3682 du 29 novembre 2008.

Monsieur Abdelwahed Zoglami, professeur principal hors classe de l'enseignement, est chargé des fonctions de secrétaire général de l'université de Tunis.

En application des dispositions de l'article 16 du décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2008-3683 du 29 novembre 2008.

Monsieur Salah Zoghalmi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des études technologiques de Siliana.

Par décret n° 2008-3684 du 29 novembre 2008.

Monsieur Montassar Maleh, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur du personnel administratif, technique et ouvrier à la direction des ressources humaines à la direction générale des services communs au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Par décret n° 2008-3685 du 29 novembre 2008.

Monsieur Kamel Karoui, bibliothécaire, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des études technologiques de Bizerte.

Par décret n° 2008-3686 du 29 novembre 2008.

Mademoiselle Houda Themri, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut préparatoire aux études d'ingénieur d'El Manar.

Par décret n° 2008-3687 du 29 novembre 2008.

Monsieur Khemaies Rezig, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des sciences biologiques appliquées de Tunis.

Par décret n° 2008-3688 du 29 novembre 2008.

Madame Chiraz Ben Abdennadher, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service de la comptabilité et de l'ordonnancement à la sous-direction des affaires administratives et financières à l'office des œuvres universitaires pour le Centre.

Par décret n° 2008-3689 du 29 novembre 2008.

Monsieur Moez Mestiri, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service de l'animation culturelle et sportive, de l'action sociale et des relations publiques à la sous-direction des œuvres universitaires à l'office des œuvres universitaires pour le Sud au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Par décret n° 2008-3690 du 29 novembre 2008.

Monsieur Hichem Derouiche, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service de l'animation culturelle et sportive à la sous-direction de l'hébergement, de la restauration et d'animation culturelle et sportive à la direction des œuvres universitaires et de l'action sociale à l'office des œuvres universitaires pour le Nord au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Par décret n° 2008-3691 du 29 novembre 2008.

Madame Sourour Tlili, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargée des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (B) au foyer universitaire Erriadh Tunis.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2008-3692 du 29 novembre 2008.

Madame Afifa Ayari épouse Trad, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de directeur de bibliothèque d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté de médecine de Sousse.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 92-1353 du 20 juillet 1992, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2008-3693 du 29 novembre 2008.

Madame Saloua Ben Abdallah, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de service de la recherche scientifique et de l'évaluation universitaire à la sous-direction de la recherche scientifique, de la coopération internationale et de l'évaluation universitaire à la direction des affaires académiques et du partenariat scientifique à l'université de Tunis El Manar.

Par décret n° 2008-3694 du 29 novembre 2008.

Monsieur Lamjed Guesmi, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de service des affaires juridiques et du contentieux à la sous-direction des affaires juridiques, des archives et de la publication à la direction des services communs à l'université du 7 Novembre à Carthage.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2008-3695 du 29 novembre 2008.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Mohamed Thabet, maître assistant de l'enseignement supérieur, en qualité de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'école supérieure des sciences et techniques de Tunis.

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES**

NOMINATION

Par décret n° 2008-3696 du 1^{er} décembre 2008.

Madame Hajer Hasni épouse Tarhouni, inspecteur central des affaires économiques, est chargée des fonctions de sous-directeur des opérations de restructuration à la direction générale de la tutelle des entreprises au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

**MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION**

NOMINATIONS

Par arrêté du Premier ministre du 1^{er} décembre 2008.

La commission de suivi et d'évaluation des missions confiées à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement de l'économie numérique créée par l'article 6 du décret n° 2008-1868 du 13 mai 2008, est composée de Madame et Messieurs :

- le ministre des technologies de la communication ou son représentant : président,
- Rachid Elhoussini, Premier ministre : membre,
- Zouhour Bouamoud, ministère du développement et de la coopération internationale : membre,
- Hédi Damak, ministère des finances : membre,
- Sofiène Hmissi, ministère des technologies de la communication : membre,
- Mounir Khmiri, ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises : membre,
- Raouf Laaroussi, ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie : membre.

Le président de la commission peut faire appel à toute autre personne dont la présence est jugée utile pour les travaux de la commission.